

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6291/2537

นางจันทนา ขุนนาแก้ว
นายประจิม ขุนนาแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1526, มาตรา 1531 วรรคสอง

จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526 เมื่อมีการหย่ากันแล้ว และการหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1531 วรรคสอง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526 เมื่อมีการหย่ากันแล้ว และการหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1531 วรรคสอง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุนนาค)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายอิสสระ นิมละมัย
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทธิ นิชนโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ